

1500159-42.2021.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... na delegacia quando foi preso por tráfico de drogas, do qual também negou a autoria. Não tem conhecimento quanto ao conteúdo do papel, pois não sabe ler e escrever. Efetuiu depoimento quanto ao crime de tráfico de drogas e não de furto. Estava em casa com sua filha na data dos fatos. Não sofreu agressões quando foi preso. Somente assumiu a autoria referente ao crime de furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500159-42.2021.8.26.0062 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-42.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2048265/2021 - DEL.POL.BARIRI, 11299951 - DEL.POL.BARIRI, 1418/20/202 -
DEL.POL.BARIRI, 2048265 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra RICARDO CARDOZO, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, c.c § 1º, do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de novembro de 2020, em horário incerto, mas durante a madrugada, na Av. Afonso Rodrigues Viana, 5, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, RICARDO CARDOZO, qualificado às fls. 06, subtraiu, para si, 02 (duas) baterias de caminhão, avaliadas em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencentes à vítima GUILHERME MARTINS NICOLAI (cf. auto de avaliação de fls. 08/09).

Segundo restou apurado, RICARDO se dirigiu ao local dos fatos, um barracão onde

eram guardados os caminhões pertencentes à vítima, e, aproveitando-se da menor vigilância exercida no local em razão do horário noturno, decidiu praticar crime patrimonial.

Na oportunidade, RICARDO ingressou no interior do barracão por intermédio de um buraco que havia no muro e, adentrando ao local, subtraiu, para si, 02 (duas) baterias de dois caminhões que ali estavam, em seguida saindo do local em posse das res furtivae e dando causa a um prejuízo de R\$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima (fls. 08/09).

Por fim, ressalta-se que, formalmente interrogado em solo policial, RICARDO confessou a prática do crime (fls. 28).

Ausentes as causas de rejeição do art. 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 17 de junho de 2021 (fls. 62/63), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396 do CPP), apresentada à fl. 91 (art. 396-A do CPP).

Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 93/94 e 165).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha, e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e Defesa postularam pela improcedência da denúncia, alegando não estar comprovada a autoria.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é improcedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do fato está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de avaliação (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 196/210), bem como pela prova oral coligida em juízo.

Com relação à autoria, porém, o conjunto probatório não afastou a dúvida razoável, que impõe a absolvição.

O réu Ricardo Cardozo, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Declarou que assinou um papel na delegacia quando foi preso por tráfico de drogas, do qual também negou a autoria. Não tem conhecimento quanto ao conteúdo do papel, pois não sabe ler e escrever. Efetuiu depoimento quanto ao crime de tráfico de drogas e não de furto. Estava em casa com sua filha na data dos fatos. Não sofreu agressões quando foi preso. Somente assumiu a autoria referente ao crime de furto a um estabelecimento comercial. Reiterou, ainda, que é analfabeto, sabendo apenas escrever seu nome.

Em juízo, a vítima Guilherme Martins Nicolai, narrou que, na sexta-feira, os caminhões que chegavam de viagem ficavam estacionados em um barracão. Na segunda-feira, um dos veículos não "dava partida" (sic), pois estava sem as duas baterias necessárias. Com o auxílio das câmeras de monitoramento do local, notou que as baterias foram roubadas. O réu cortou as grades do portão com um alicate, retirou as baterias do veículo e as levou embora. Não reconheceu o agente pelas filmagens. Os policiais reconheceram o réu, que já era conhecido. Não recuperou as baterias furtadas, sofrendo prejuízo de mais de R\$ 1.000,00 reais.

A testemunha José Da Dalto, policial civil, declarou que o réu foi preso por tráfico de entorpecentes no começo do ano de 2021, ocasião em que foi questionado quanto a 02 crimes de furto. Ele assumiu a autoria somente quanto ao furto em que havia câmeras de monitoramento no local. Confessou que vendeu a bateria para caminhoneiros em um posto de gasolina. Quanto ao outro furto, devido ser no mesmo modus operandi, ficou evidente para os investigadores que a autoria pertence ao réu. Disse, ainda, que os objetos não foram recuperados. Reforçou que, no primeiro furto, não houve imagens do incidente, não se recordando do número desse processo, apenas que seu relatório era o de nº 1418. As imagens ocorreram no segundo crime,

pois a vítima instalou câmeras de segurança no local. Como se vê, a ação delituosa que foi captada pela câmera de vigilância é referente a outro fato, distinto daquele objeto deste processo. Não houve apreensão do objeto material do furto com o réu. Inexistem imagens ou outro elemento de prova, coligido judicialmente - além de um único depoimento testemunhal, isolado nos autos -, a apontar a autoria do réu. Nessa quadra, tem-se que o conjunto probatório é excessivamente frágil, não se adequando ao standard de prova que o Processo Penal exige, nada mais havendo a comprovar a autoria sob exame. Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido pelo Estado Democrático de Direito. Relembre-se que "Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do 'acima da dúvida razoável' e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (LOPES JÚNIOR, Aury Celso Lima. Direito Processual Penal. 18ª ed. Editora Saraiva, 2021 - versão em ebook).

Não se está, aqui, a desmerecer a credibilidade do depoimento prestado pela testemunha José Da Dalto. Bem se sabe que "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral (...)" (TJSP. RT 616/286-7). Contudo, o valor probatório do relato deve ser sopesado à luz de outras provas, as quais, no caso dos autos, são absolutamente inexistentes quanto à autoria.

Impositiva, assim, a absolvição. Em situação semelhante: "FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Possibilidade. Provas frágeis a ensejar um decreto condenatório. Ausência de auto de exibição e apreensão. Adoção do princípio 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal 0001547-28.2010.8.26.0066; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Barretos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2014; Data de Registro: 31/03/2014).

Diante de todo o exposto, e com fulcro no princípio "in dubio pro reo", no que respeita à ausência de prova suficiente para a autoria, resultando de rigor a absolvição, nos termos do no art. 386, VII, do CPP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para ABSOLVER o réu RICARDO CARDOZO, qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 155, caput, c.c § 1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, ante o resultado da lide penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários ao Defensor Dativo, conforme nos termos e valores do Convênio da Defensoria/OAB.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima (art. 201 do CPP).

Bariri, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA